

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 [7] 연간 질병휴가 일수 초과 사용

관 련 부 서 ★본부

조 치 부 서 ★본부 ◇부

내 용

1. 업무 개요

★본부 ◇부는 ★본부 소속 직원의 인사 및 복무규율 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 사규 「취업규칙」 제29조(특별유급 휴가)에 따르면, 질병휴가를 다음과 같이 규정하고 있다.

그리고, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면, 다음과 같이 휴가·휴직에 대해 세부적으로 구체화하여 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 질병휴가 사용 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 준수하여 질병휴가를 사용하여야 한다.

「단체협약서」 제72조(질병휴가) ① 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 **연간 60일 범위 내에서** 이를 인정하고, 이 기간 동안은 통상임금을 지급한다.

1. 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2. 장애 조합원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

② 전항에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 인정한다.

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) ① 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 다음과 같이 유급휴가를 준다.

4. 질병휴가

가. 다음 중 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 **연간 60일 범위 내에서** 이를 허가할 수 있다.

1) 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2) 장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

나. 가. 목에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 허가할 수 있다.

「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직) ① 규칙 제29조의 규정에 따른 휴가와 규칙 제50조에 따른 휴직을 요하는 직원은 **사실을 증명할 만한 증빙서를 제출**하여야 한다. 다만, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 7일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

제6조(결근·휴가중의 휴일) ① 결근 기간중의 휴일 및 토요일은 결근일수에 산입한다.

② 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ★본부의 질병휴가 사용내역을 점검한 결과, 연간 질병휴가로 사용한 누계일수가 규정에서 정한 60일을 초과하여 사용한 사례가 확인되었고, 이와 같이 초과 사용한 질병휴가 일수에 대해서는 개인 연차휴가 등으로 적절하게 대체할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ★본부장은

질병휴가를 규정과 다르게 연간 누계 일수 60일을 초과하여 사용한 직원의 질병휴가는 일수를 재산정한 후, 초과한 질병휴가 일수에 대해서는 개인 연차휴가 등 적절한 휴가로 대체하여 처리하시기 바랍니다.(시정 1)